Il test del but for nel diritto dei torts

Una guida introduttiva alla causalità di fatto nella negligence in Inghilterra e Galles. Con un caso spiegato, definizioni ed esercizi.

1. Un errore non risponde a ogni domanda

Un conducente non osserva attentamente la strada. Un medico non visita un paziente. Queste condotte possono violare un dovere di diligenza. Chi chiede un risarcimento deve però collegare la violazione al danno specifico lamentato. Dire che qualcuno è stato negligente non spiega ancora quale differenza abbia prodotto la sua negligenza.

La **causalità di fatto** (causation in fact) chiede se la violazione abbia fatto la differenza rispetto al risultato. La **causalità giuridica** (legal causation) e gli altri limiti riguardano l'attribuzione della responsabilità per la perdita. Questa guida si concentra sulla prima domanda.

> **La domanda centrale:** Se il convenuto avesse rispettato il dovere di diligenza, l'attore avrebbe comunque subito lo stesso danno? **No:** il normale test del but for è soddisfatto. **Sì:** il test non è soddisfatto. [1]

2. Che cosa significa “but for”?

In questo contesto, **but for** significa **in assenza di**. Non basta che il danno sia avvenuto dopo la violazione. Occorre chiedersi se si sarebbe verificato anche senza quella violazione. Il **ragionamento controfattuale** confronta ciò che è successo con un diverso svolgimento ipotetico.

Manteniamo gli altri fatti per quanto il confronto lo consenta. Sostituiamo la violazione individuata con la condotta dovuta. Non immaginiamo un mondo completamente diverso, nel quale nessuno si ammala e ogni incidente scompare.

3. Due esempi inventati

A: Un negozio lascia negligentemente dell'acqua sul pavimento. Lina vi scivola e si rompe un polso. Supponiamo che un pavimento asciutto avrebbe evitato la caduta: il test è soddisfatto. **B:** C'è acqua all'ingresso, ma Lina cade al piano superiore inciampando nel proprio laccio. Se l'acqua non ha avuto alcun ruolo, la sua presenza non dimostra il nesso con questa caduta.

Claimant: attore, chi propone la domanda. **Defendant:** convenuto, la persona o l'ente citato. **Breach:** violazione del dovere di diligenza. **Damage:** danno; **damages:** risarcimento in denaro.

Applicare il test passo dopo passo

4. Individuare precisamente il danno

Indichiamo la lesione o la perdita concreta: un polso rotto, la morte in un determinato momento oppure una spesa aggiuntiva di riparazione. Una domanda generica come “È successo qualcosa di brutto?” non basta. Perdite diverse possono richiedere confronti diversi.

Esempio inventato: un corriere danneggia la ruota prima integra di una bicicletta. La perdita considerata è il costo della sua riparazione. Se il fanale era già rotto, l'urto alla ruota non spiega automaticamente anche la spesa per sostituire il fanale.

5. Sostituire la violazione con la condotta dovuta

Per una guida imprudente, immaginiamo la prudenza richiesta al conducente. Per un'omissione, immaginiamo l'azione che il dovere imponeva. Nei casi medici è essenziale non eliminare la malattia preesistente del paziente: bisogna chiedersi che cosa avrebbero ottenuto una visita e una cura appropriate.

> **Una formula utile:** La violazione contestata consisteva in ____. Il danno richiesto è ____. Se il convenuto avesse agito con ragionevole diligenza, sarebbe successo ____. Lo stesso danno si sarebbe / non si sarebbe quindi verificato, perché ____.

6. Sostenere il confronto con prove

Un esperimento mentale non autorizza a indovinare. Il percorso alternativo deve essere compatibile con le prove. Testimonianze, pareri medici, documenti e tracce materiali possono aiutare il giudice a stabilire che cosa sarebbe successo. Dire “forse era possibile un risultato migliore” non dimostra, da solo, la normale causalità di fatto.

Esempio inventato: un meccanico omette una riparazione necessaria ai freni. Il cliente ha poi un incidente. Una perizia dimostra che freni funzionanti avrebbero arrestato l'auto prima dell'urto: ciò sostiene il nesso causale. Se invece l'incidente era dovuto a una frana inevitabile e i freni non avrebbero cambiato nulla, la conclusione cambia.

7. Evitare tre scorciatoie

Dopo non significa a causa di: la successione temporale non basta. **La negligenza non prova il nesso:** occorre capire che cosa abbia cambiato. **Superare il test non decide l'intera causa:** restano gli altri requisiti e limiti della responsabilità. [2]

Il normale test è il punto di partenza. Alcuni casi complessi, comprese più cause ciascuna sufficiente da sola, richiedono un'analisi diversa. Il suo mancato superamento non chiude automaticamente ogni possibile domanda. [1]

Che cosa ha deciso il caso Barnett

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

Un guardiano notturno si recò in ospedale dopo aver vomitato in seguito all'assunzione di tè. Un medico, contattato telefonicamente, gli disse di tornare a casa e rivolgersi al proprio medico. Morì circa cinque ore dopo per avvelenamento da arsenico. La vedova agì in giudizio. [1]

8. Distinguere violazione e causalità

La mancata visita fu negligente. Tuttavia, le prove indicavano che neppure una visita e un trattamento appropriati avrebbero evitato la morte. La vedova non riuscì quindi a provare che la violazione avesse causato il decesso. [1]

> **Chi vinse e perché?** Vinse il comitato di gestione dell'ospedale. La domanda fallì per mancanza di causalità di fatto: la stessa morte sarebbe avvenuta anche con cure appropriate. Ciò non rendeva accettabile l'omissione del medico; significava che essa non aveva causato il decesso per cui si chiedeva il risarcimento. [1]

Il risultato non significa che sia generalmente lecito rifiutare una visita a una persona malata, né che gli ospedali non abbiano mai doveri verso chi chiede aiuto. Qui mancava il collegamento necessario tra l'omissione negligente e quella morte.

9. Chi deve provare il collegamento?

Nella normale azione per negligence, l'attore deve provare la causalità di fatto secondo la **balance of probabilities**: la ricostruzione causale deve essere **più probabile che non**. È uno standard civile, diverso dalla prova penale oltre ogni ragionevole dubbio. Barnett mostra che una violazione può essere accertata senza che sia dimostrato il nesso causale. [1]

Confronto inventato: se prove mediche affidabili mostrassero invece che una cura tempestiva avrebbe probabilmente evitato la morte, il confronto controfattuale favorirebbe l'attore. Sarebbe però un'ipotesi con fatti diversi, non l'accertamento compiuto in Barnett.

10. Una breve risposta modello

La violazione rilevante era la mancata visita e cura appropriata del paziente; il danno considerato era la sua morte. Occorre chiedersi se cure corrette l'avrebbero evitata. Le prove mediche sostenevano una risposta negativa. Il normale test del but for non era quindi soddisfatto e l'ospedale non rispondeva per aver causato quella morte.

Il nome corretto è **Barnett**, non “Burnett”. Il 1969 nella citazione indica l'anno della raccolta giurisprudenziale. Non servono supposizioni sui posti letto o sui motivi del medico per spiegare la decisione sulla causalità.

Domande e risposte

1. Che cosa significa qui “but for”?
Risposta: In assenza della specifica violazione. Si chiede che cosa sarebbe successo se il convenuto avesse rispettato il dovere.

2. Lo stesso danno sarebbe avvenuto anche con la dovuta diligenza. Il normale test è soddisfatto?
Risposta: No. Secondo questo test, la violazione non ha cambiato l'esito rispetto a quel danno.

3. Un cameriere lascia cadere un vassoio pesante sul piede di Mei. Senza la caduta, Mei non sarebbe rimasta ferita. Che cosa segue?
Risposta: Il test del but for è soddisfatto per quella lesione. Restano da esaminare gli altri requisiti della responsabilità.

4. Un elettricista omette un controllo. Una tempesta distrugge l'edificio; le prove mostrano che il controllo non avrebbe cambiato nulla. L'omissione ha causato la distruzione?
Risposta: Non secondo il normale test sui fatti ipotizzati. Occorre individuare che cosa il controllo corretto avrebbe effettivamente evitato.

5. Chi vinse Barnett e perché?
Risposta: Il comitato di gestione dell'ospedale. Cure appropriate non avrebbero evitato la morte; la causalità di fatto non fu provata.

6. L'attore deve normalmente raggiungere la certezza scientifica?
Risposta: No. Lo standard civile è la balance of probabilities: più probabile che non.

7. Superare il test garantisce il successo dell'azione per negligence?
Risposta: No. Restano gli altri requisiti e limiti. Il test riguarda la causalità di fatto, non tutte le questioni di responsabilità.

Fonti primarie

Gli esempi degli esercizi sono inventati. Fonti giuridiche verificate il 19 ottobre 2026. La guida riguarda il diritto di Inghilterra e Galles.

[1] *Davies v Bridgend County Borough Council* [2024] UKSC 15, parr. 56-58 e 80-81: test ordinario, ricostruzione di *Barnett* e limiti. Leggi la sentenza

[2] *Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd* [2024] UKSC 6, parr. 23-26: causalità di fatto e limiti giuridici alle perdite risarcibili. Leggi la sentenza